

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO DE EL LIC. **ULISES RAMÍREZ BEJARANO**, EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO TÉCNICO INTERINO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA SECRETARÍA**”, Y POR LA OTRA, POR SU PROPIO DERECHO **C. OSCAR EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL TRABAJADOR**” EVENTUAL EL CUAL CONTARÁ CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL PARA OBRA DETERMINADA, JUSTIFICANDO LA TEMPORALIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2025 Y POSTERIORES DEL CONTRATANTE Y EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y REQUERIDO DE LA PARTIDA DENOMINADA “SERVICIOS PERSONALES”, CORRESPONDIENTE DEL CAPÍTULO 1000 PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y SALARIOS. DICHA CONTRATACIÓN ESPECÍFICAMENTE CONSISTIRÁ EN DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MISMO QUE HA SIDO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 35 Y 37 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 5, FRACCIÓN III, 11, 15 Y 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA, PARA TAL EFECTO SE JUSTIFICA DEBIDAMENTE QUE LA TEMPORALIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL SERÁ ÚNICAMENTE POR EL PERIODO U OBRA QUE EN ESTE CONTRATO SE ESPECIFICAN.

DECLARACIONES

I. Declara LA SECRETARÍA:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad de Colima, capital del Estado. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

El Lic. **ULISES RAMÍREZ BEJARANO** es Secretario Técnico Interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima por Acuerdo de la Junta de Gobierno, tomado en sesión extraordinaria del 18 de octubre del 2024. Por lo que cuenta con plenas facultades para suscribir el presente contrato por sí mismo, en razón de no tratarse de la contratación de servidores públicos con cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de este, cuya designación debiese aprobarse por la Junta de Gobierno. De conformidad a los artículos 13 fracción VIII y

18 fracción VI del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

LA SECRETARÍA tiene su domicilio en el inmueble marcado con el número 533 de la calle Gabriel García Márquez 533 de la colonia Vista Hermosa, de esta ciudad de Colima, Colima.

- B. Que, el patrón requiere una planta de trabajadores necesarios para cumplir actividades específicas del Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 2021-2027. relacionado con el subprograma: Plataforma Digital Estatal.

Por lo tanto, se necesita **contratar al TRABAJADOR, por tiempo determinado del 31 de mayo del 2025, tiempo que durara el presupuesto autorizado para la contratación y hasta que se cumpla con las actividades ya señaladas, siempre y cuando se apruebe una partida específica en el presupuesto de egresos y tabulador de sueldo respectivos, razón que le da para que el nombramiento sea temporal,** a una persona que cuente con la experiencia, conocimientos y habilidades necesarias para realizar actividades extraordinarias con el puesto de: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA;** estas actividades no pueden ser realizadas por el personal de base, con fundamento en el numeral 5 fracción III, artículo 19 fracción V de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

- C. En todo lo que en adelante se refiera a las obligaciones y derechos de LA SECRETARÍA bajo el presente contrato, éstos serán ejercidos por el Secretario Técnico.

II. Declara EL TRABAJADOR EVENTUAL:

- A. C. Oscar Eduardo García Rodríguez, ser mexicano, de 21 años de edad, y estar inscrito en el Registro Federal De Contribuyentes [REDACTED] con domicilio en calle: [REDACTED] domicilio que servirá como referencia para cualquier notificación o aviso en el futuro, por lo que se comprometo a dar aviso por escrito a LA SECRETARÍA en caso de que cambie de domicilio, y de no hacerlo así, manifiesta estar de acuerdo en que subsistirá el que aquí señala, para todos los efectos legales a que haya lugar.
- B. Bajo protesta de decir verdad, tener todos los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para prestar a LA SECRETARÍA los servicios materia del presente contrato.

- C. Que tiene pleno conocimiento que su contratación obedece a necesidades temporales de LA SECRETARÍA, por lo que sabe la fecha de inicio lo es el **31 de mayo del 2025**, además de que está consciente de que el tiempo determinado de su contratación se justifica en la partida presupuestal que se autoriza para ello únicamente para el periodo establecido. Por lo que no se reserva ninguna acción futura para interponer demanda con el fin de obtener una base o nombramiento definitivo, sin que esto signifique alguna renuncia de derechos, consiente de firmar el presente contrato de buena fe y sin dolo para ninguna de las dos partes.

En consideración a las declaraciones que anteceden y que forman parte de este contrato, las partes pactan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Prestación de los servicios. EL TRABAJADOR EVENTUAL prestará personalmente a LA SECRETARÍA los servicios pactados en este contrato por tiempo determinado la cual específicamente consiste en desempeñarse como auxiliar administrativo, a partir del **31 de mayo del 2025**, tiempo determinado que durará la relación laboral, de conformidad a lo establecido en los artículos 35 y 37 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con los artículos 5, 11, 15, 19 fracción V y 36 párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado De Colima, para tal efecto se justifica debidamente que la temporalidad de la relación laboral será conforme a lo señalado en la cláusula tercera del presente contrato y que las partidas presupuestarias designadas para ello pueden cubrir la contratación del trabajador para ese periodo de tiempo y obra determinada, como trabajador EVENTUAL, bajo las órdenes y subordinación del Secretario Técnico, mismos que llevará a cabo con la mayor intensidad, cuidado, esmero, profesionalismo, de la mejor calidad posible, con honestidad y rectitud, de conformidad con lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

EL TRABAJADOR EVENTUAL tendrá las obligaciones y responsabilidades que se señalan en el presente contrato, en forma enunciativa y no limitativa, así como las labores afines que LA SECRETARÍA le indique, relacionadas o conexas a su ocupación principal. Además, reconoce que su nombramiento es provisional.

SEGUNDA. Lugar del desempeño de labores. El lugar de labores de EL TRABAJADOR EVENTUAL será principalmente en el domicilio que ocupa LA SECRETARÍA o en cualquier otro lugar que, por necesidades de LA SECRETARÍA, esta le señale por conducto de su(s) superior(es).

Consecuentemente, EL TRABAJADOR EVENTUAL otorga su total consentimiento desde este momento y está conforme, para cambiar de lugar de trabajo conforme

lo requieran las necesidades de LA SECRETARÍA, por la naturaleza del puesto a desempeñar y por las actividades propias de éste y en el momento que se requiera.

TERCERA. Duración del Contrato por el período comprendido del Trabajo. El presente contrato se celebra por TIEMPO DETERMINADO, **a partir del 31 de mayo del 2025**, con posibilidad de prórroga, previa aprobación del presupuesto de egresos respectivo y la asignación de la partida específica en el tabulador de sueldos y en caso de que los trabajadores requieran nueva contratación, este no constituye en modo alguno la continuidad del tiempo para que el puesto sea basificable.

La celebración del tiempo determinado obedece a la(s) siguiente(s) causa(s):

- a) La duración de la partida presupuestal para pagar su contratación.
- b) La naturaleza de las funciones a desempeñar y **Existir necesidad de personal en la oficina de LA SECRETARÍA**. Ambas partes expresan su acuerdo en que las necesidades y limitaciones presupuestales de LA SECRETARÍA son enteramente variables con cada ejercicio fiscal, por lo que la subsistencia de la(s) causa(s) anterior(es) estará sujeta a tales limitaciones o a la propia subsistencia de dichas necesidades para efectos de prórroga del plazo del presente contrato por un tiempo mayor al definido en el mismo.

CUARTA. Salario y prestaciones. EL TRABAJADOR EVENTUAL percibirá un pago MENSUAL BRUTO de: **\$13,507.62 (TRECE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 62/100 M.N)** por el tiempo que cubre el presente contrato. El pago descrito en esta cláusula se cubrirá únicamente durante el periodo determinado que dura la relación laboral y a su vez es lo que dura la partida presupuestal asignada para ello.

Adicionalmente, al ser un trabajador supernumerario, gozará de las prestaciones que se determinen en el tabulador correspondiente, así como en el capítulo correspondiente del presupuesto de egresos, las reconocidas por las leyes laborales ya enunciadas y las otorgadas a los demás trabajadores de LA SECRETARÍA.

QUINTA. La duración de la jornada de trabajo es 7 horas diarias, de lunes a viernes y aquellos trabajadores que se le requiera para laborar días de descanso, sábados y domingos estarán sujetos a las necesidades de LA SECRETARÍA, mismo que se le comunicará con anticipación.

El TRABAJADOR EVENTUAL, otorga su consentimiento desde este momento y está enteramente conforme, para que, en caso de así requerirlo las necesidades de LA SECRETARÍA, el horario señalado anteriormente pueda ser modificado por esta institución en cualquier momento.

SEXTA. Confidencialidad de la Información y uso de las herramientas de trabajo. EL TRABAJADOR EVENTUAL reconoce que son propiedad exclusiva de LA SECRETARÍA o de sus otorgantes de licencia, todos los documentos e información que se le proporcionen con motivo de la relación de trabajo, por lo que se obliga a conservarlos en buen estado y entregarlos a LA SECRETARÍA en el momento en que este lo requiera mientras subsista la relación de trabajo, o bien al terminarse el presente contrato, por el motivo que fuere. Asimismo, EL TRABAJADOR EVENTUAL **se obliga a NO divulgar** ninguno de los aspectos de los asuntos que se ventilan en LA SECRETARÍA, del público en general, de sus acreedores y proveedores o de las personas físicas o morales con las que sostenga cualquier tipo de relación jurídica y a **NO proporcionar** a terceras personas verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas o actividades, estudios, técnicas, documentos, cifras, nombres, sean de cualquier clase, de LA SECRETARÍA, sus acreedores, proveedores, o del público en general, sin que antes medie autorización expresa de éste, salvo que dicha información sea del conocimiento público o deba ser pública por mandato legal o de autoridad competente.

De igual manera, EL TRABAJADOR EVENTUAL reconoce y está enterado que el incumplimiento de la presente cláusula, dará lugar, independientemente de la responsabilidad penal en que incurra, a la inmediata rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para LA SECRETARÍA.

Son igualmente propiedad exclusiva de LA SECRETARÍA los bienes, utensilios, útiles y herramientas que se le faciliten a EL TRABAJADOR EVENTUAL para el desempeño de sus actividades, por lo que éste se compromete a hacer buen uso de los mismos y a no destinarlos o prestarlos a terceros para otras actividades distintas de las de su trabajo, siendo causal de Rescisión inmediata la verificación del uso indebido de los mismos. Asimismo, EL TRABAJADOR EVENTUAL se compromete a devolverlos en buen estado con el deterioro normal que sufran por el uso, una vez concluida la relación laboral cualquiera que sea la causa que le de origen.

SEPTIMA. Causales de Rescisión sin Responsabilidad para LA SECRETARÍA.

Se consideran causas justificadas de rescisión del presente contrato y sin responsabilidad para LA SECRETARÍA, además de las señaladas en el presente instrumento, las que se enumeran en los artículos 35, 37, 53, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y 5 fracción III, 11, 15 fracción II, 18, 19 fracción III, IV, V, 26 fracción IV, 27 y 70 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, siendo el incumplimiento de éstos últimos de tal manera grave que así lo amerite.

Ambas partes reconocen que el presente contrato cumple debidamente el criterio jurídico establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación pues justifica el otorgamiento del nombramiento temporal, aquí descrito ya

que la relación de trabajo cumplirá un tiempo determinado, justificando la necesidad de la celebración del presente contrato.

Así como cuando cualquiera de las partes convenga rescindir el contrato en cualquier momento, por así convenir a sus intereses, sin responsabilidad para LA SECRETARÍA cuando este cubra las prestaciones de ley correspondientes.

OCTAVA. Ambas partes están de acuerdo que el presente contrato se podrá depositar y registrar en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, para hacer del conocimiento del mismo la calidad y condiciones de contratación, así como informar y justificar la temporalidad de su nombramiento respaldado con el periodo que dura la administración y el presupuesto y partida presupuestal autorizada para tales efectos.

Enteradas las partes del contenido, alcance legal y consecuencias del presente contrato, lo firman de conformidad en la Ciudad de Colima, Colima, a **31 de mayo del 2025**



LA SECRETARÍA:

EL TRABAJADOR EVENTUAL:

LIC. ULISES RAMÍREZ BEJARANO
SECRETARIO TÉCNICO INTERINO

C. OSCAR EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ

TESTIGOS

CP- MONICA ALEJANDRINA DE LA TORRE BARRIOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SESAECOL

LCDA. ELIANA MARISOL PONCE MÁRQUEZ
DIRECTORA DE COMUNUCACIÓN DE LA SESAECOL.